# 예납 재판비용 반환 청구서

수신 : 대한예수교장로회 안양노회 기소위원회 기소위원장

참조 : 안양노회장, 안양노회 임원회, 안양노회 회계

발신 : 신성커뮤니티교회 박혜령, 황용남, 조영주, 이주리, 이하진

작성일자 : 2026 년 10 월 30 일

**제목 : 사건 2026-3 각하에 따른 예납 재판비용 반환 청구**

하나님의 은혜와 평강이 안양노회 위에 함께하시기를 기원합니다.

## 1. 청구 취지

고소인들이 사건 2026-3 고소 시 예납한 재판비용 금 2,000,000 원(2026. 7. 10. 납부)을 고소인들에게 반환하여 주십시오.

## 2. 청구 이유

**가. 기소위원회는 본안에 들어가지 않았습니다.**

기소위원회는 2026 년 10 월 10 일 이 사건을 '각하'하였습니다. 총회 서식상 '혐의 없음', '죄가 안 됨', '기소유예'는 본안 판단이나, '각하'는 소송요건 흠결을 이유로 본안 판단에 나아가지 않는 형식적 처분입니다.

기소위원회가 고소인들을 조사기일에 소환한 사실은 있습니다. 그러나 소환 주체인 기소위원 4 인(김승곤, 이동열, 류상선, 김창민)은 이 사건 피고소인으로서 헌법 권징 제 8 조 제 1 항 제 4 호의 제척 대상자입니다. 제척 및 보선 없는 조사는 적법한 절차가 아니므로 고소인들은 이에 응하지 않았고, 실질적인 고소인 조사는 이루어지지 않았습니다.

결국 적법한 고소인 조사, 피의자 신문, 죄과 판단 중 어느 것도 없었습니다. 재판비용이 소요될 절차 자체가 존재하지 않았으며, 이 사건 고소 사실에 대하여는 어떠한 본안 판단도 내려진 바 없습니다.

**나. 예납금은 재판 절차를 위한 비용입니다.**

헌법 권징 제 28 조가 정한 재판비용 예납은 앞으로 진행될 조사와 재판에 드는 비용을 미리 내는 제도입니다. 비용을 낼 의무는 절차가 진행된다는 것을 전제로 합니다. 절차가 문턱에서 멈췄다면 그 비용을 치리회가 가질 근거도 없습니다.

**다. 요건이 안 되는 고소라면 처음부터 받지 말았어야 합니다.**

기소위원회 판단대로 이 고소가 요건을 갖추지 못했다면, 그 흠은 고소장 접수 때부터 있었던 것입니다. 기소위원회는 접수 단계에서 보정을 요구하거나 반려할 수 있었습니다. 그러나 예납금을 받고 사건번호를 붙인 뒤, 92 일이 지나서야 각하하였습니다.

요건이 안 된다며 내용 판단을 거부하면서 비용은 그대로 가져가는 것은 앞뒤가 맞지 않습니다. 받을 수 없는 사건의 비용은 돌려주는 것이 원상회복입니다.

**라. '결과를 불문하고 귀속' 규정은 이 사건에 적용되지 않습니다.**

헌법시행규정 제 43 조 제 3 항은 예납된 재판비용을 재판의 결과와 관계없이 치리회에 귀속한다고 정합니다. 그러나 이 조항은 재판 절차가 진행되어 '결과'가 나온 경우를 전제로 합니다. 이기든 지든 비용이 쓰였으니 돌려주지 않는다는 뜻입니다.

이 사건은 다릅니다. 기소위원회가 스스로 본안 판단을 거부한 각하입니다. 재판도, 그 결과도 없습니다. 쓰이지 않은 비용을 귀속시킬 근거는 이 조항에서 나오지 않습니다.

**3. 요청 사항**

가. 이 청구서를 받은 날부터 10 일 이내에 예납금을 아래 계좌로 반환하여 주십시오.

반환 계좌 : 국민은행 / [redacted] 박혜령

나. 반환할 수 없다고 판단하신다면, 그 근거 조항과 이유를 같은 기한 안에 서면으로 회신하여 주십시오.

기소위원회가 각하라는 판단을 내렸다면, 그 판단의 무게도 함께 져야 합니다. 법이 정한 원칙에 따라 조속히 처리해 주시기를 요청드립니다.

2026. 10. 30.

신성커뮤니티교회 권사 박 혜 령 (인)

안수집사 황 용 남 (인)

권사 조 영 주 (인)

집사 이 주 리 (인)

집사 이 하 진 (인)